

노동의 관점으로 바라본 ESG 가이드라인·스튜어드십 코드·국민연금 수탁자책임 이행 점검 체계에 대한 개선과제

초록

이재명 정부가 추진하는 ESG 공시 의무화, 스튜어드십 코드 내실화, 국민연금 수탁자책임 이행점검 체계를 노동의 관점에서 분석하고 개선과제를 제시한다. 한국의 ESG-스튜어드십 코드는 환경(E)-지배구조(G)에 편중되어 사회(S)의 노동권이 소외되어 있으며, 최근 정책들도 기업 벨류업과 주주우선주의 프레임 위에서 노동을 '관리해야 할 위험 요인'으로 취급한다. 특히 국민연금 의결권 민간 위임(단독 펀드 전환)은 재벌을 견제할 공적 견제권력을 약화시키고, 2025년 7월 개정 상법(이사 총실 의무 확대)은 주주우선주의를 강화해 노동권을 위협하며, K-ESG 노동지표는 결사의 자유를 외형 요건으로만 측정해 질적 노동탄압을 측정하지 못한다. 그 근거에는 노동위원회 판정 등 기업별 노동 실태를 검증할 정보 인프라의 부재가 있다. 이에 ①노동위원회 판정 전면 공개와 ESG 반영 의무화, ②국민연금 의결권 민영화 중단과 자본시장법 정비, ③스튜어드십 코드 규범력 강화와 이행점검 결과 공시, ④ESG 거버넌스 내 노동조합 참여 보장과 노동이사제 민간 확대, ⑤ILO 핵심협약에 부합하는 노동 ESG 공시기준 확립을 제안한다.



홍석환

민주노총 정책국장
hong30252@gmail.com

보고서는 민주노동연구원 홈페이지(kctuli.kctu.org)에서 보실 수 있습니다.

- 문의: 민주노총 부설 민주노동연구원
- 주소: 04518 서울 중구 정동길 3 경향신문사 13층
- 전화: 02-2670-9221
- 팩스: 02-2670-9299
- 이메일: kctu-li@nodong.org

민주노동연구원의 발간물은 민주노총 공식 입장과 다를 수 있습니다

목차

<요약> 3

1. ESG와 스튜어드십 코드의 역사적 배경과 문제의식 4

2. 이재명 정부 정책의 주요 내용과 평가 5

3. 노동의 관점에서 본 문제점 8

4. 개선과제 10

5. 결론 12

■ 참고문헌 14

요약

- 현재 한국의 ESG 및 스튜어드십 코드는 환경(E)과 지배구조(G)에 편중되어 사회(S) 영역인 노동권이 소외되어 왔음. 이재명 정부가 강력히 추진하고 있는 자본시장 활성화 및 선진화는 주주우선주의로 편향되어 노동자의 고용을 위협하는 등 노동기본권이 침해될 우려가 있어 제도 개선이 필요한 상황임.
- ESG와 스튜어드십 코드가 단기 성과주의를 극복하고 지속가능성을 확보하기 위해 세계적으로 도입된 규범임을 고려할 때 사회(S), 노동을 단순히 리스크 관리 대상이 아닌 기업과 사회의 지속가능성을 만드는 주체로 자리매김하는 방향으로 ESG 및 스튜어드십 코드, 국민연금의 수탁자책임 이행 제도가 재설계될 필요가 있음.
- 이를 위한 다섯 가지 개선 과제를 제안함. 첫째, 노동위원회 판정 전면 공개와 ESG 반영 의무화임. 노동위원회의 판정을 전면 공개하고 검색형 DB를 구축해 부당하고, 부당노동행위, 상습적인 구제명령 불이행 등을 자본시장의 수시공시 대상 및 ESG 평가기관의 핵심 감점 지표로 연동해야 함. 2025년 도입된 중대재해 수시 공시 선례를 노동권 전반으로 확대할 필요가 있음.
- 둘째, 국민연금 주주권 보호 및 자본시장법 정비임. 자본에 대한 견제 기능을 상실하게 하는 국민연금 의결권 민영화(단독펀드 전환)를 중단해야 함. 국민연금의 수탁자책임 활동을 강화할 수 있는 인프라를 지원하고, 주주권을 적극적으로 행사할 수 있도록 법적 리스크인 자본시장법을 개정할 필요가 있음.
- 셋째, 스튜어드십 코드의 규범력 강화 및 이행점검 결과의 투명한 공시임. 참여기관의 이행점검 결과를 투명하게 대외 공시하도록 의무를 강화하고, 노동 및 안전에 대한 관여를 회피할 수 있는 예외설명 요건을 엄격히 제한해야 함.
- 넷째, ESG 거버넌스 의사결정에 노동조합의 실질적 참여를 보장해야 함. 기업 이사회회의 지속가능경영위원회 등 ESG 거버넌스 운영에 노동조합의 실질적 참여를 법적으로 보장하고, 일정 규모 이상의 민간 상장기업으로 노동이사제를 확대해야 함.
- 마지막으로 포괄적 노동 ESG 공시기준 확립임. 형식적인 정규직 비율 측정을 넘어 다단계 하도급, 플랫폼 노동의 조건, 결사의 자유 등 질적 지표를 포괄하는 기준을 국제 표준(ILO 핵심협약 등)에 부합하도록 정비하고, 공시기준을 의무화해야 함.

1. ESG와 스튜어드십 코드의 역사적 배경과 문제제기

1) ESG 개념의 등장과 국제 규범화

- ESG 개념은 2004년 코피 아난 UN 사무총장이 금융기관에 기업 평가시 비재무적 요소(환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance))를 통합할 것을 제안한 것에 따라 UN 글로벌컴팩트(UNGC)가 발간한 「WHO Cares Wins(배려하는 자가 승리한다)」 보고서에서 최초로 공식 사용됨.
- 2006년 UN 책임투자원칙(PRI: Principles for Responsible Investment)이 뉴욕증권거래소에서 출범하며, 투자의사결정에 ESG를 반영한다는 원칙을 세계 자산운용사와 주요 연기금이 서명함.
- 2015년 파리 기후변화협정(COP21)과 UN 지속가능발전목표(SDGs) 채택을 계기로 기후·불평등 위기가 실물경제를 위협한다는 인식 아래 국가들이 ESG를 자본시장의 법적 테두리로 편입하기 시작함.
- 본격적인 규범화는 EU가 선도함. 기업 지속가능성 보고지침(CSRD)으로 공시를, 기업 지속가능성 실사지침(CSDDD)으로 공급망 인권·환경 실사를 의무화함. 위반 시 전 세계 매출액의 일정 비율을 과징금으로 부과하는 등 강력한 제재를 도입해 ESG를 ‘무역장벽이자 금융리스크’로 격상시킴,
- 2021년 국제회계기준위원회(IFRS)는 국제지속가능성기준위원회(ISSB)를 설립하고 세계 표준 가이드라인(IFRS S1·S2)을 마련하여 비재무정보의 재무제표화를 수립함.

2) 스튜어드십 코드의 기원과 주요국의 변화

- 스튜어드십 코드는 2008년 글로벌 금융위기 당시 기관투자자의 단기 성과주의·무책임성에 대한 반성에서 출발, 2010년 영국이 세계 최초로 도입함. 연기금·자산운용사가 자산의 실질 소유자(가입자·수익자)에 대한 수탁자책임을 다하도록 투자대상 기업에 적극 관여하는 연성규범으로 시작됨.
- 이후 영국은 2020년 스튜어드십 코드의 초점을 절차에서 성과와 결과로 이동시키고, E와 S를 명시함. 일본은 2017년과 2020년 두 차례 개정을 통해 ESG를 포함하였으며, EU는 스튜어드십 코드를 넘어 CSRD, CSDDD로 노동과 인권을 강행규범으로 끌어올렸음.
- 스튜어드십 코드의 국제적 흐름은 절차에서 결과로, G 편중에서 E와 S의 균형으로, 연성규범에서 강행규범으로 진화됨. 반면 한국은 이제 이행점검 및 공시를 제도화하

는 단계로 S의 실질화가 핵심 과제임.

3) 한국의 도입 경과

- 2016년 한국기업지배구조원(現.한국ESG기준원)이 스튜어드십 코드를 민간 자율규범으로 제정, 2018년 국민연금 도입을 기점으로 확산되어 2025년 기준 249개 기관이 참여하고 있음.
- 2020년 국민연금이 ESG 평가 반영 확대 방침을 발표하며 국내 기업의 ESG 경영체계 구축이 본격화됨. 2021년 1월 금융위, 금감원, 한국거래소 합동으로 코스피 상장사의 ESG 정보공개 의무화 로드맵을 발표하였으며, 같은 해 12월 산업자원부와 관계부처는 ‘한국 기업들을 위한 최초의 표준지표인 K-ESG 가이드라인’을 공식 발표함. 이후 공급망 K-ESG 가이드라인(2022년 12월), K-ESG 가이드라인 개정(2024sus 12월), 공공기관 ESG 가이드라인(2026년 시행) 등을 추진해 왔음.

4) 문제제기

- ESG와 스튜어드십 코드가 자본시장의 주요한 규범으로 자리 잡는 과정에서 기업경영의 주체이자 핵심 이해관계자인 노동자(노동조합)의 목소리는 반영되지 못해왔음. 평가지표는 기후(E)와 이사회(G)에 편중되었으며, 사회(S)의 노동지표는 형식적 수치 확인에 머물고 있는 수준임.
- 주주우선주의에 입각한 스튜어드십 코드의 작동 방식은 기업의 단기 재무성과와 구조조정을 압박해 오히려 고용과 노동기본권을 위협할 위험을 강하게 내포하고 있음.

2. 이재명 정부 정책의 주요 내용과 평가

1) 스튜어드십 코드 내실화 방안 및 개정 코드안

- 2016년 도입 이후 단 한 차례도 개정되지 않은 채 이행점검 절차 부재로 ‘ESG 위싱’ 논란이 지속되어 왔음. 이에 이재명 정부는 2025년 12월 「스튜어드십 코드 내실화 방안」을 발표함.
- 내실화 방안은 이행점검 및 비교공시를 제도화함. 참여기관이 자체 이행보고서를 제출하면 발전위원회가 검토·의결하고, 7개 원칙·12개 세부항목을 점검함. 참여기관 보고서는 스튜어드십 코드 홈페이지에 게시하고, 이행여부를 비교한 종합보고서를 공시

하도록 하는 내용을 담고 있음.

- 또한 2026년 68개 자산운용사 및 연기금을 대상으로 시범점검한 이후 2027년 PEF와 보험사, 2028년 증권 및 은행, 2029년 249개 전체 기관으로 시행하며, ESG기준원 내 지원조직을 의결권 자문기능과 분리하는 내용을 담고 있음.
- 이후 2026년 6월 ESG기준원은 개정 코드안 공청회를 개최하고, 적용 자산을 상장주식에서 채권·인프라·부동산·비상장·해외자산으로 확대하는 내용을 발표함. 이와 함께 수탁자책임 고려 범위에 ESG 추가, 협력적 주주활동 명문화 등이 포함되었음.
- 2016년 스튜어드십 코드 도입 이후 1.84%에 불과했던 반대 의결권 행사 비율은 2024년 4.59%로 여전히 낮은 상황에서 실효성을 담보하는 방안인지에 대한 의문이 존재함. 또한 개정 코드안에서 이행점검 결과의 대외 공시 관련 규율이 후퇴하였음. 특히 '원칙준수-예외설명(comply or explain)'의 예외 사유가 포괄적이어서 노동 및 안전 관여를 회피해도 지위를 유지할 수 있는 우려가 있음. 영국의 경우 이행점검으로 미달 기관의 코드 참여자격을 박탈·공개하는 것과 비교할 때 매우 취약한 구속력을 보이고 있는 현실임.

2) 국민연금 수탁자책임 이행점검 체계 및 의결권 민영화 논란

- 2026년 7월 국민연금기금운용위원회는 「국민연금 수탁자책임 이행점검 체계 도입 방안」을 의결함. 방안은 공단이 2026년부터 스튜어드십 코드 내실화 방안에서 제시한 7개 원칙, 12개 이행점검 항목에 대해 이행보고서를 작성하고, 수탁자책임전문위원회의 점검을 거쳐 공개하는 것임. 국내주식 위탁운용사(약 130조 원대 규모)에 대해 원칙 준수 및 이해상충 대치를 질적으로 평가하고, 그 결과를 위탁자금 추가 배정 및 회수와 직접 연계하는 방안을 담고 있음.
- 이행점검 체계 도입 방안 이전인 3월 정부는 기금운용위원회에 「국내주식 위탁운용의 수탁자책임활동 활성화 방안」을 보고하며, 국민연금이 직접 행사하던 국내주식 의결권을 위탁운용사에 위임하는 계획을 포함함. 현재 위탁운용사는 매매만 진행하며, 의결권은 국민연금이 행사하는 '투자일임' 구조임. 이를 주식 명의회결권을 운용사로 넘기는 '단독펀드' 방식으로 전환하겠다는 것임.
- 이는 국민의 노후자금을 수탁한 공공적 자산이자 자본시장의 공적 감시자 역할을 해야 하는 국민연금의 역할을 포기하고, 사적 이윤을 추구하는 금융자본에 넘기는 주주권 민영화임. 또한 수탁자책임의 이행을 점검해 자금을 회수하겠다는 반대로 의결권 민영화를 통해 권한을 이양한다는 상호모순적 정책을 동시에 추진하는 모습임.

3) ESG 공시 의무화 로드맵과 중대재해 수시공시

- 2026년 7월 금융위원회와 민주당은 당정협의를 통해 「지속가능한 공시 제도화 방안」을 발표함. 주요 내용은 2028년부터 연결자산총액 10조 원 이상인 코스피 상장사(약 107개사, 종속회사 포함 291개사)부터 의무화하고, 2029년 5조 원 이상, 2030년 2조 원 이상으로 확대한다는 것임. 이와 함께 거래소 공시가 아닌 자본시장법상 사업보고서 법정공시로 직접 도입하는 등의 내용을 담고 있음.
- 그러나 제도 도입 초기 3년간 손해배상, 행정제재, 형사책임을 면제하는 면책조항을 두고 있어 실효적 측면에 대한 우려가 존재함.
- 금융위는 관계부처 합동으로 2025년 9월 발표한 「노동안전 종합대책」 후속으로 10월 한국거래소 공시규정 개정안을 승인하여 중대재해 수시공시를 신설함. 상장사는 노동부에 중대재해 발생을 보고한 당일 공시해야 하며, 중대재해처벌법 위반 형사판결 확인 당일에도 공시, 지주회사는 자회사 사고까지 포함하도록 하고 있음. ESG 평가기관 협의체(ESG기준원·서스틴베스트·ESG연구소)도 지침을 개정해 중대재해 발생을 ESG 평가에 의무 반영(감점)하도록 명문화하였음.
- 이는 노동법의 영역에 있던 노동자의 생명과 안전문제를 추가·여신·평판과 직결되는 금융·자본시장의 평가요인으로 반영한 조치로 노동 ESG 확대의 유의미한 선례임.

4) 세 정책의 종합 평가

- 세 정책의 밑바탕에는 기업가치를 부양해 주주이익을 극대화하겠다는 기업 벨류업 논리가 지배하고 있음. 이로 인해 환경·사회적 가치를 아우르는 본질은 퇴색되고, 자본의 잣대로 모든 가치를 재단하는 재무적 프레임이 공고해짐. 또한 노동자를 경영의 핵심 주체나 파트너로 인정하지 않고, 기업의 주가나 평판을 깎을 수 있는 ‘통제하고 관리해야 할 위험 요인’으로만 취급하고 있음.
- 탄소배출량(E)이나 이사회 구성 및 주주 환원(G)은 수치화와 제도화가 빠르게 진행된 반면, 노동권·고용안정·공급망 인권 등 사회(S) 영역은 여전히 선언적 수준임. 특히 기후 관련 공시는 법정공시로 강한 규율을 하는 반면, 노동 관련 정보는 자율공시나 포괄적 예외조항으로 밀려나 있는 현실임.
- 비대칭이 지속되는 원인은 노동 정보를 체계적으로 생산하고 투명하게 공개·객관적으로 검증할 수 있는 정보 인프라의 부재에 기인함. 기업이 제공하는 단편적 수치(이직률 등) 외에는 노동조합의 실질적 참여나 노동기본권 보장 수준을 검증할 수 있는 표준 지표와 시스템이 부재해 평가지표와 규율 수단 전체가 자본이 측정하기 쉬운 E와 G 중심으로만 형성되는 악순환이 고착화됨.

3. 노동의 관점에서 본 문제점

1) 국민연금 의결권 민영화

- 국민연금의 의결권을 ‘단독펀드’ 형태를 통해 위임하는 것은 ‘의결권 민영화’로, 국민의 노후자금으로 형성된 공적 자산의 사유화임.
- 한국 자본시장은 재벌 총수 일가가 1~2%의 소수 지분으로 순환출자·지주회사 구조를 통해 제왕적 지배력을 행사하는 특이한 형태를 취하고 있음. 이 기울어진 운동장에서 국민연금의 거대한 자본력은 재벌 및 오너의 사익편취를 견제할 수 있는 사실상 유일한 대항권력임.
- 의결권을 넘겨받을 국내 대형 자산운용사의 다수는 재벌 계열이거나 금융지주 소속으로 대기업의 퇴직연금 운용·회사채·IPO 등 B2B 수익에 의존함. 이런 구조적 이해상충 속에서 최대 고객인 대기업 오너의 연임에 반대하는 등 반대표를 던지기 어려움.
- 과거 삼성물산-제일모직 합병 당시 ISS-KCGS가 반대를 권고했음에도 국내 운용사 다수가 찬성표를 던진 전례가 이를 방증함. 단독펀드 구조에서 투자자(LP)의 사후 통제도 법적으로 제한되어 부적절한 의결권 행사나 이해상충을 견제하기 어려운 구조임.

2) 상법 개정(이사 충실의무 확대)과 주주우선주의의 노동권 위협

- 개정 상법은 물적분할, 헐값합병 등 지배주주의 사익편취를 견제하는 지배구조 개선으로 평가됨. 반면, 노동의 관점에서는 주주우선주의의 법제화로 해석되고 있음.
- 이사회가 다양한 이해관계자(노동자, 하청업체, 지역사회 등)의 권익보다 주주의 단기이익을 최우선하도록 압박 받을 경우 단기 주가부양, 고배당, 자사주 소각 등의 요구가 강화됨. 행동주의 펀드가 배임죄 소송을 지렛대로 인력 구조조정, 사업부 매각, 외주화를 강요할 위험도 커짐.
- 최근 MBK파트너스의 홈플러스 인수 후 부동산 매각, 고배당 등으로 인해 파산위기에 내몰리고 노동자와 입점업체 및 지역사회가 붕괴 위험에 내몰린 사례가 주주이익 극대화의 대표적인 폐해 사례임.
- 개정 상법이 향후 공공기관 노동이사제와 충돌할 소지도 있음. 공운법이 공공기관 이사에 상법상 충실의무를 준용하는 가운데, 상장 공기업의 노동이사가 공공성(요금인상 억제 및 필수투자 요구 등)을 요구할 때 ‘주주가치 훼손’을 이유로 소송 위험에 노출될 수 있는 우려가 있음.

3) S의 주변화와 K-ESG 지표상 형식적 노동

- K-ESG 가이드라인의 노동 지표는 여전히 양적·형식적 수준의 데이터 수집에 그치고 있어 질적·구조적 노동탄압을 포괄하지 못하고 있음.

K-ESG 노동관련 항목	한계
고용근로조건(정규직 비율, 이직률, 복리후생비)	사내하청, 파견, 플랫폼 등 간접고용의 불합리한 노동조건과 위험의 외주화를 은폐
결사의 자유(노조 설립·단체협약·노사협의회 유무)	어용노조·부당징계·손배가압류 등 질적 부당노동행위를 측정하지 못함(서류만 갖추면 고득점)
산업안전(안전보건체계, 산재율)	원청의 하청 산재 은폐·통계 착시로 실질 위험을 포착하지 못함
다양성·양성평등(여성·장애인 비율 등)	비정규직 내 여성 편중, 동일가치노동 동일임금 위반 실태를 포착하지 못함.

- 특히 ‘결사의 자유’를 노조 가입률·단체협약 유무와 같은 외형 요건만으로 측정하는 방식은 매우 심각한 오류를 발생시키고 있음. 노조를 형식적으로 인정하면서 직장 내 괴롭힘, 손배가압류, 위장폐업으로 노조를 탄압하는 기업조차 고득점을 받는 ‘위상’이 조장되고 있음.
- 글로벌 공급망 실사(CSDDD)가 하청 노동자·강제노동·아동노동을 식별하도록 강제하는 것과 달리, K-ESG는 다단계 하도급의 간접고용 및 특수고용·플랫폼 노동을 추적하지 못하는 근본적 결함을 지니고 있음.

4) 스튜어드십 코드의 연성규범 한계와 기관투자자의 기회주의

- 249개 기관이 참여했음에도 스튜어드십 코드는 법적 강제력이 없는 연성규범임. 2026년 개정안도 ‘원칙준수-예외설명’을 유지함으로써 인력부족 및 운용철학을 이유로 노동 및 안전 관여를 회피해도 지위를 유지할 수 있도록 근거를 마련하고 있음.
- 책임투자형 펀드조차 종목 선정 단계에서만 형식 지표를 스크리닝할 뿐 투자 이후 중재대해, 부당노동행위가 발생해도 침묵하는 기회주의가 만연함. 반대표, 주식매각, 공개서한 등 적극적 관여로 이어지지 못하고 있음.
- 국민연금 역시 소극적임. 막대한 자본권력을 쥔 공적 연기금이 노동자의 생명과 인권에 있어 감시자 역할 및 책임을 다하지 못하고 있는 현실임.

5) 노동 관련 정보인프라의 부재

- ESG 투자와 스튜어드십 코드가 작동하려면 기업별 노동실태를 확인할 수 있는 신뢰성 있는 데이터가 필수임. 그러나 한국은 이 정보인프라가 부재함.

- 대표적으로 노동위원회 판정 정보가 체계적으로 공개되지 않고 있음. 중앙노동위원회는 부당해고 및 부당노동행위 판정서 중 ‘주요 사건’만 익명 처리해 선별 공개하고 있어, 특정 기업이 부당노동행위로 얼마나 자주 구제명령을 받았는지 등을 노동자가 확인할 수 없음.
- 구체적으로 동일 기업이 여러 사업장에서 반복적으로 구제명령을 받아도 법인 단위로 집계·확인할 공적 데이터가 없으며, 노동지표의 개선 또는 악화 추세를 판정 데이터로 추적할 수 없어 관여의 성과평가가 불가능함. 또한 구제명령을 고의로 이행하지 않아 이행강제금을 부과받아도 이를 자본시장에 알리는 공시 통로조차 부재한 상황임.
- 법원의 판결문 공개조차 제한적인 현실에서 준사법기관인 노동위원회 판정의 비공개는 노동 지표의 측정 불가능성을 낳고, 이는 ESG 평가와 수탁자책임 활동에서 노동이 배제되는 원인이 되고 있음. “평가되지 않는 것은 관리되지 않는다.”는 명제가 노동에 불리하게 작동함.

6) 노동을 규범으로 삼은 해외사례

- EU는 글로벌 공급망 실사(CSDDD)를 통해 일정 규모 이상 기업에 공급망 인권·환경 실사를 의무화하고 위반 시 민사책임까지 규정하고 있으며, 노동은 실사와 공시의 핵심 평가대상임.
- ILO 결사의 자유, 단체교섭, 강제노동 금지, 아동노동 철폐, 차별금지 등 핵심협약은 ESG의 S를 판단하는 국제적 기준임. 한국은 일부 ILO 핵심협약을 비준하였으나, 국내 지표에는 실질적으로 반영하지 않고 있는 현실임.
- 노동자자본 관점에서 ITUC(국제노총)와 TUAC(OECD 노동조합자문위원회) 등은 연기금을 ‘노동자들이 미래를 위해 현재 유예한 임금’으로 보고, 노동자대표의 기금 거버넌스 참여와 노동기준 관여를 국제 규범으로 발전시켜왔음. 한국의 노동 공백은 어쩔 수 없는 상황이 아닌 의도적 선택의 결과물임.

4. 개선과제

1) 노동위원회 판정 전면 공개와 ESG 반영 의무화

- 시급한 과제는 노동권 침해가 ESG 평가의 감점 요인으로 연동하는 시스템을 구축하는 것임. 2025년 중대재해 수사공시 및 ESG 감점을 명문화한 것을 선례로 노동권

전반으로 확대할 필요가 있음.

- 우선 노동위원회의 판정문을 공개할 필요가 있음. 이를 위해 관련 법령 및 규칙 등에 판정문 공개 원칙을 명문화해야 함. 이와 함께 비식별 처리 기준을 마련해 사건유형, 처분결과, 기업(법인)을 표준화한 검색형 공개 DB를 구축하고, 해당 DB가 ESG평가기관 및 연기금과 같은 기관투자자가 활용할 수 있도록 정형데이터로 제공해야 함. 특히 국민연금의 수탁자책임 활동에 노동지표 판단 근거로 연동시켜야 함. 노동위원회 판정 공개 이후 산업안전 감독 및 과태료, 임금체불, 중대재해처벌법 적용 이력 등 노동행정정보 전반의 기업별 공개로 확대되어야 함.
- 이와 함께 부당해고, 부당노동행위 등 판정 후 구제명령을 이행하지 않아 이행강제금을 부과받은 경우 자본시장 수시공시 대상으로 법제화할 필요가 있음. 상습 구제명령 불이행, 대규모 임금체불 명단, 특별근로감독 결과를 K-ESG 및 민간 평가기관의 핵심 감점지표로 의무화해야 함.

2) 국민연금의 주주권 보호 및 자본시장법 정비

- 의결권 민영화(단독펀드 전환)은 기금의 공공성을 훼손하기 때문에 추진되어서는 안되는 정책임. 이해상충에 빠질 수밖에 없는 민간운용사에 주주권을 민영화할 것이 아니라 국민연금 기금운용본부 내 수탁자책임 조직의 위상과 전문인력을 확충해야 함.
- 기금위 산하 수탁자책임전문위원회에 노동과 관련한 ESG를 분석할 수 있는 전문가를 충원하고, 정부 추천 위원을 제외하고 과거와 같이 가입자가 추천한 위원으로 위원회를 구성해야 함.
- 정부가 위임의 명분으로 제기하고 있는 자본시장법상의 한계는 입법으로 해결해야 함. 공적 연기금의 정당한 주주 관여(비공개대화, 서한 등)에 대해 5%룰(대량보유공시)을 유연하게 적용하고, 지배구조 및 노동환경 개선 목적의 주주활동에 단기매매차익 반환의무 예외를 줌으로써 법적 리스크 없이 주주권을 적극적으로 행사할 수 있도록 해야 함.

3) 스튜어드십 코드의 규범력 강화 및 이행점검 결과의 투명한 공시

- 2026년 개정 과정에서 후퇴한 이행점검 결과의 대외 공시 의무를 복원해야 함. 밀실 점검은 시장 자정 효과를 볼 수 없음. 영국 FRC(재무보고평의회)가 이행 성과를 평가해 미달 기관의 자격을 박탈 및 공개하는 제도를 참고해야 함.
- 스튜어드십 코드 발전위원회를 민간 및 금융전문가에게만 맡길 것이 아니라 금융감독원 등 공적규제기구인 물론 노동조합을 참여시켜 객관성과 구속력을 확보할 필요가 있음. 예

외설명 요건을 엄격히 제한해 노동 및 안전 관여를 상습 방기하는 형식적 참여를 차단해야 함.

4) ESG 거버넌스 의사결정에 노동조합의 실질적 참여 보장

- EU의 CSRD·CSDDD는 인권·환경 위험을 식별·해결하는 전 과정에 노동자 대표(노동조합)와의 협의를 법적 권리로 보장하고 있음. 한국도 이사회의 지속가능경영위원회(ESG위원회) 운영에 노동조합이 개입할 수 있는 법적 근거를 마련해야 함.
- 특히 공공기관에 한정된 노동이사제를 자산규모 2조 원 이상 등 일정 규모 이상 민간 상장기업으로 확대해야 함. 2025년 상법 개정으로 충실의무에 주주가 포함된 만큼, 노동이사가 주가 압박에 포획되지 않고 고용유지, 상생, 지역공헌 등 이해관계자의 가치를 보호할 수 있도록 면책조항 등으로 보호해야 함.

5) 포괄적 노동 ESG 공시기준 확립

- 2028년 시행되는 공시 의무화는 기후(E)에 집중되어 있음. 사회(S), 노동 공시를 필수 사항으로 편입시켜야 함.
- K-ESG의 형식적 수준을 넘어 ILO 핵심협약과 GRI 403(산업안전보건), GRI 407(결사의 자유와 단체교섭), ISO 30414(인적자본 공시) 등 국제 표준에 부합하는 공시기준을 수립할 필요가 있음. 정규직 비율뿐만 아니라 사내하청 비율, 특수고용 및 플랫폼노동의 안전보건 조치 등 노동조건, 성별·고용형태별 임금격차, 해외 공급망 강제아동노동 실사 결과 등을 의무화해야 함.

5. 결론

- ESG와 스투어드십 코드는 자본시장이 단기 성과주의를 넘어 지속가능성을 고민하도록 설계된 시대적 산물임. 그러나 이재명 정부가 추진하고 있는 자본시장 선진화 정책은 노동의 관점에서 평가할 때 ESG에 대한 포장으로 감춰진 자본 중심의 지배논리와 주주우선주의가 자리 잡고 있음이 확인됨.
- 국민연금의 의결권을 민영화해 재벌에 대한 지배력을 없애려는 시도, 주주이익을 이사회 의사결정의 절대가치로 만들어낸 상법 개정은 노동자의 고용불안과 불평등을 심화시킬 가능성이 매우 높음. 반면 2025년 중대재해 공시 및 ESG 감점 명문화는 자본시장의 평가지표로 편입함으로써 유의미한 선례로 노동권 전반으로 확장할 필요가 있음.

- ESG 경쟁력은 형식적인 보고서나 위원회가 아닌 노동자가 안전하고 정당하게 일하며, 노사가 대등하게 교섭·협력하는 민주적 사업장에 있음. 이를 위해 노동위원회 판정의 전면 공개, 국민연금의 공적인 수탁자책임활동의 사수, ESG 거버넌스 내 노동 참여 보장이라는 제도 개선이 필요함. 노동을 실질적 이해관계자로 편입하는 출발점은 지금까지 의도적으로 외면해왔던 선택을 정상화하는 것이자, “평가되지 않는 것은 관리되지 않는다.”는 부작용을 해소하는 것임.
- 노동을 리스크 관리 대상이 아닌 기업과 사회의 지속가능성을 만드는 주체로 자리매김하는 방향으로 ESG 및 스튜어드십 코드, 국민연금의 수탁자책임 이행제도의 재설계를 요구함, 노동이 배제된 정책은 지속불가능한 사상누각이자 형용모순임.

참고문헌

금융위원회(2025.12.29.) [보도자료] 스튜어드십 코드 내실화 방안 추진

금융위원회(2025.10.01.) [보도자료] 중대재해 관련 금융리스크 관리 강화를 위한 ESG 평가 및 공시 개선-「노동안전 종합대책」中 자본시장 과제 후속조치

금융위원회(2026.07.08.) [보도자료] “지속가능성 공시”, `28년(FY27) 연결자산총액 10조원 이상 코스피 상장사부터 시작합니다.- 「지속가능성(ESG) 공시 제도화 방안(최종안)」

민주노총(2026.02.24.) [보도자료] 국민연금의 수탁자 책임을 민간자산운용사에 이전하려는 정부 시도의 문제점

보건복지부(2026.03.05.) [보도자료] 2026년 제2차 국민연금기금운용위원회 개최

보건복지부(2026.07.02.) [보도자료] 2026년 제6차 국민연금기금운용위원회 개최

송관철(2024.01.24.) [이슈페이퍼 2024-01] ESG 평가지표에서 노동의 중요성, 한국노동사회연구소

이장원·이민동(2022.12.30.) ESG 경영과 노동, 한국노동연구원

한국ESG기준원(2026.06.08.) 스튜어드십 코드 개정안의 주요 내용